

1537119-33.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307304/2021 - 38º D.P. VILA AMALIA, 21329381 - 38º D.P.

VILA AMALIA, 2307304 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIKELLE DE MACÊDO SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1537119-33.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1537119-33.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307304/2021 - 38º D.P. VILA AMALIA, 21329381 - 38º D.P.

VILA AMALIA, 2307304 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIKELLE DE MACÊDO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

RIKELLE DE MACEDO SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 16h00min, na Travessa Viriato, altura do nº 01 (via pública), Mandaqui, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer outra forma de disseminação de uso, 46 porções individuais (pedras), com o total de 5,2 g (cinco

gramas e dois decigramas) de cocaína na forma de "crack", 37 microtubos contendo 27,3 (vinte e sete gramas e três decigramas) de cocaína, 1 porção com o total de 0,56g (cinquenta e seis decigramas) de tetrahydrocannabinol, substância conhecida como "haxixe", 1 comprimido de ecstasy, com 0,45 g (quarenta e cinco decigramas), 10 porções individuais (trouxinhas) contendo o total de 32,6 (trinta e dois gramas e seis decigramas) de tetrahydrocannabinol, substância conhecida como "maconha", e 1 porção com o total de 0,26 (vinte e seis decigramas) de tetrahydrocannabinol, na forma conhecida como "skunk", substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi presa em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva na ocasião da audiência de custódia (fls. 41/45).

A denúncia foi recebida (fls. 97/100) e a ré foi citada (fls. 145), tendo apresentado defesa prévia (fls. 148).

Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fls. 149), foram ouvidas duas testemunhas, sendo a ré interrogada ao final.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação da acusada, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito, no que foi acompanhada pela defesa, já que requerida a aplicação do redutor.

É o relatório.
D E C I D O.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo Boletim de Ocorrência dos fatos (fls. 10/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo laudo de constatação (fls. 16/20), pelos registros fotográficos dos entorpecentes e do dinheiro apreendido (fls. 21/22) e da bolsa apreendida (fls. 31), pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 155/158), bem como pela prova oral.

No mérito, a autoria está demonstrada.

Cristiano Hernandez de Brito, policial civil, afirmou que se dirigiram ao ponto já conhecido por venda de drogas. Pararam de 15 a 20 metros do local em que costumava ficar e verificaram a movimentação da ré que transitava pela via pública. Observou quem rapaz entregou-lhe 10 reais, retirou algo da bolsa e entregou o objeto ao indivíduo que saiu dali rapidamente. Abordada, questionada, declarou que na bolsa estavam as drogas tendo encontrado 83 porções de cocaína, 10 de maconha, haxixe e skunk.

Interrogada, a ré Rikelle de Macedo Silva alegou que estava de fato praticando a venda de drogas. Disse que é dependente e estava desempregada.

Contrariamente ao quanto alegado, as provas colhidas, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar a acusada.

O policial relatou a abordagem tendo visto a acusada entregar objeto após receber pagamento, em local conhecido pela prática de venda de drogas. A acusada, em interrogatório, confessou o exercício da venda de drogas, o que foi feito também na fase policial e toda a narrativa encontra respaldo na prova oral material (auto de exibição e apreensão, assim como laudo).

O depoimento do policial que participou das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor do depoimento apenas pela sua condição funcional.

Nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206, primeira parte, do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

O depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que fazem parte dos quadros da polícia não foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304.

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No caso dos autos, não se vislumbra nenhum abuso por parte dos policiais, sendo cioso notar que restou provado que os policiais e a ré não se conheciam anteriormente aos fatos.

Ante a quantidade e diversidade de drogas, evidente o destino de venda das drogas, soma-se ainda cuidar-se de conhecido ponto de vendas.

Assim, diante do acervo probatório produzido nos autos, a procedência da ação penal é medida de rigor.

Passo à fixação da pena:

A ré é primária e não possui antecedentes desabonadores de sua conduta, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, afasto a agravante relativa à calamidade pública por falta de comprovação de nexo causal. Embora tenha confessado os fatos, a pena está fixada no mínimo legal, não comportando redução aquém deste patamar, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, que visa à redução da reprimenda daquele que, iniciando-se na seara criminosa, tem ainda possibilidade maior de recuperação para o convívio em sociedade. Contudo, considerando o peso considerável da droga apreendida, diminuo a reprimenda de 2/3 (dois terços), perfazendo 1 (um) anno e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, tornando-a definitiva nesse patamar à míngua de quaisquer outras circunstâncias a serem consideradas.

Em virtude da quantidade da pena aplicada e da primariedade, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, e uma pena de multa, dez dias-multa, fixados no piso.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c", do Código Penal.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO a ré RIKELLE DE MACEDO SILVA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) anno e 8 (oito) meses de reclusão, aplicada a substituição e fixado o regime inicial aberto para o caso de descumprimento e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixado pelo artigo 43 da Lei 11.343/06, por não existirem razões informadas nos autos para sua exacerbação.

Ante a substituição, desnecessária a manutenção da custódia cautelar. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Declaro a perda do valor apreendido, demonstrada origem no tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, o nome da ré deverá ser lançado no rol dos culpados.

Comunique-se a presente decisão à 8ª Câmara Criminal (fls. 78/80).

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA